

경 고 사 항

1. 제 목 : 급식위탁계약 체결 부적정
2. 관계기관 : △△▽▽요양원
3. 내 용 : △△▽▽요양원에서는 입소 어르신에 대한 영양케어를 통해 건강한 입소생활을 영위하도록 하고자 [표 1]과 같이 급식위탁 용역계약을 체결하여 영양식과 간식을 제공하고 있습니다.

[표 1] 급식위탁 용역계약 체결 현황

계약명	계약금액	계약기간	계약업체
△△▽▽요양원 급식위탁 운영계약	#,###,###천원	'18.03.01.~'20.02.28.	(주)★♠★♠★

우리공단 계약사무규정 제57조(입찰보증금) 제1항 및 제3항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰에 참가하려는 자에게 입찰보증금을 내도록 하여야 하고, 현금 또는 계약법률시행령 제37조 제2항 각호에 열거한 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다. 라고 규정되어 있으며, 제78조(계약보증금의 납부) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 공단과 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 라고 규정되어 있습니다.

따라서 △△▽▽요양원은 입찰참가신청서를 접수할 때에는 입찰보증금의 납부 여부를 확인하여야 하며, 계약 체결 시에 계약보증금을 납부하도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 △△▽▽요양원에 대한 종합감사 시 급식위탁 용역계약 체결 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 1차 입찰 시 참가업체인 (주)★♠★♠★(기 계약업체)는 입찰참가보증금을 납부하거나 입찰보증보험증권을 제출하지 않고 임의로 계약보증보험증권을 발급받아 제출하였으나 확인하지 못하였으며, 재공고를 거쳐 수의계약 체결 시 1차 입찰 당시 제출했던 계약보증보험증권을 그대로 계약보증보험증권으로 재 제출한 사실이 있습니다.

[표 2] 급식위탁용역계약 입찰 참가 현황

구분	1차	2차	수의계약체결
참가업체	(주)★♠★♠★	(주)★♠★♠★	(주)★♠★♠★

4. 조치할 사항

- △△▽▽요양원장은,
 - 입찰 및 계약 절차 진행 시 적정한 보증보험증권 제출 여부를 반드시 확인 하시기 바라며,(통보)
- ♣♣이사는
 - 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)